

Elabore um resumo estruturado completo

1. Previsão Constitucional e Princípios Fundamentais

- **Base Constitucional:** A probidade administrativa possui relevância constitucional direta, estando atrelada ao princípio da **moralidade administrativa** (Art. 37, *caput*). A Constituição prevê a improbidade em diversos dispositivos:
 - **Art. 15, V:** Sanção de **suspensão dos direitos políticos**.
 - **Art. 85, V:** Caracterização como **crime de responsabilidade** para atos do Presidente da República que atenta contra a probidade.
 - **Art. 14, § 9º:** Proteção da probidade como parâmetro para regras de **inelegibilidade**.
 - **Art. 97, § 10 do ADCT:** Responsabilização por inobservância no pagamento tempestivo de precatórios.
 - **Direito Administrativo Sancionador:** A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021) submete-se aos princípios constitucionais do **Direito Administrativo Sancionador**, tais como o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
-

2. Conceito, Natureza e Elemento Subjetivo (Exigência de Dolo)

- **Conceito Legal:** Consideram-se atos de improbidade as **condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992** ou previstas em legislação especial. O ato de improbidade viola a probidade na organização do Estado e a integridade do patrimônio público e social.
- **Natureza do Ilícito:** Possui natureza **civil e política**, não se confundindo com crime nem possuindo natureza penal em si, sendo processado perante o Poder Judiciário.
- **Ressalva de Interpretação:** Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de **divergência interpretativa da lei**, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada (Art. 1º, § 8º).
- **Exclusividade da Conduta Dolosa:**
 1. A reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021 **extinguiu completamente a modalidade culposa** do ato de improbidade.
 2. **Definição de Dolo:** Exige-se a **vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado**, não bastando a mera voluntariedade da conduta (Art. 1º, § 2º).
 3. **Afastamento da Responsabilidade:** O mero exercício da função ou o desempenho de competências públicas, sem a comprovação de dolo com fim ilícito, afasta a caracterização de improbidade (Art. 1º, § 3º).
- **Jurisprudência do STF sobre a Retroatividade (Tema 1.199 / ARE 843.989):**
 1. A comprovação do **elemento subjetivo dolo** é indispensável para a tipificação dos atos de improbidade.

2. A revogação do tipo culposo **não retroage** para beneficiar réus com condenação já transitada em julgado.
 3. A revogação da modalidade culposa **aplica-se (retroage)** aos processos em curso **sem trânsito em julgado**, devendo o juiz analisar a existência de eventual dolo.
 4. O novo regime prescricional é **irretroativo**, contando-se os prazos a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021.
-

3. Sujeitos do Ato de Improbidade

A. Sujeito Passivo (Vítima)

- **Administração Pública:** Órgãos e entidades da **Administração Direta e Indireta** de todos os Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- **Entidades Privadas:**
 - Entidades privadas que recebam **subvenção, benefício ou incentivo** fiscal ou creditício de entes públicos.
 - Entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra, limitando-se a sanção ao **ressarcimento de prejuízos** incidentes sobre a contribuição dos cofres públicos.

B. Sujeito Ativo (Infror)

- **Agentes Públicos:** Conceito amplo que abrange o agente político, servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação ou contratação, mandato, cargo, emprego ou função (Art. 2º).
 - **Exceção:** O **Presidente da República** responde por crime de responsabilidade (Art. 85, V, CF) e não se submete ao regime da Lei nº 8.429/1992.
 - **Terceiros (Particulares):** Pessoas físicas ou jurídicas que **induzam ou concorram dolosamente** para a prática do ato de improbidade (Art. 3º). O terceiro **não responde isoladamente**; sua responsabilização exige a participação conjunta de um agente público.
 - **Sucessores e Herdeiros:** A responsabilidade do sucessor daquele que causar dano ou se enriquecer ilicitamente é restrita à **reparação do dano até o limite do patrimônio transferido** (Arts. 8º e 8º-A).
-

4. Categorias de Atos de Improbidade Administrativa

1. Atos que Importam Enriquecimento Ilícito (Art. 9º):

- Auferir, mediante conduta dolosa, qualquer tipo de **vantagem patrimonial indevida** em razão do exercício do cargo ou função.
- Constitui a categoria mais grave e enseja as sanções mais severas.

- *Exemplo:* Utilizar, em obra ou serviço particular, bens, servidores ou terceirizados contratados pela Administração.

2. Atos que Causam Lesão ao Erário (Art. 10):

- Qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, **efetiva e comprovadamente, perda patrimonial**, desvio, apropriação ou dilapidação de bens públicos.
- *Exemplo:* Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário às regras do ISS (antigo Art. 10-A, reencaminhado para o Art. 10, XXII).
- *Ressalva:* A mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica regular não configura improbidade, salvo se provado dolo com essa finalidade.

3. Atos que Atentam contra os Princípios da Administração Pública (Art. 11):

- Ação ou omissão dolosa que viole os deveres de **honestidade, imparcialidade e legalidade**.
- O rol do Artigo 11 é **taxativo**.
- **Requisitos:** Exige a comprovação de **dolo específico** (fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem) e **lesividade relevante** ao bem jurídico tutelado.
- **Independência:** Caracteriza-se **independentemente de ter havido dano ao erário ou enriquecimento ilícito**.
- *Exemplos:* Frustrar o caráter concorrencial de procedimento licitatório ou concurso público; deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, dispondo de condições, com vistas a ocultar irregularidades; negar publicidade a atos oficiais (salvo hipóteses de sigilo constitucional/legal).

5. Quadro de Sanções (Art. 12)

As sanções aplicam-se independentemente das esferas penais, civis e administrativas:

Sanção / Modalidade	Enriquecimento Ilícito (Art. 9º)	Lesão ao Erário (Art. 10)	Atentado aos Princípios (Art. 11)
Perda dos Bens/Valores	Sim (valor acrescido)	Se houver/concorrer	Não se aplica
Perda da Função Pública	Sim	Sim	Não
Suspensão de Direitos Políticos	Até 14 anos	Até 12 anos	Não

Multa Civil	Valor equivalente ao acréscimo patrimonial	Valor equivalente ao dano	Até 24 vezes o valor da remuneração
Proibição de Contratar / Benefícios	Até 14 anos	Até 12 anos	Até 4 anos
Ressarcimento do Dano	Sempre que houver dano efetivo	Sempre que houver dano efetivo	Sempre que houver dano efetivo

6. Aspectos Processuais e Ação de Improbidade

- **Legitimidade Ativa:** Concorrente entre o **Ministério Público** e a **Pessoa Jurídica Interessada** (conforme tese fixada pelo STF nas ADIs 7042 e 7043). A Defensoria Pública não possui legitimidade ativa para propor a ação de improbidade.
 - **Natureza da Ação:** É repressiva e de caráter sancionatório para sanções pessoais, **não constituindo ação civil pública** nem servindo para o controle de legalidade de políticas públicas (Art. 17-D).
 - **Representação e Crime Falso:** Qualquer pessoa pode representar à autoridade administrativa. Contudo, constitui **crime** a representação sabidamente falsa por ato de improbidade contra agente público ou terceiro inocente (Art. 19).
 - **Petição Inicial:** Havendo indícios mínimos da conduta, aplica-se a instrução regular do feito (*in dubio pro societate*), reservando-se o exame do dolo e do dano ao julgamento de mérito.
 - **Indisponibilidade de Bens:** Medida cautelar que exige a demonstração expressa do **perigo da demora (urgência)**, a qual não é presumida. Há responsabilidade solidária entre os corréus até o montante total determinado pelo juízo (Tema 1213/STJ).
-

7. Regras de Prescrição

- **Prazo Prescricional Geral:** Prescreve em **8 anos**, contados a partir da ocorrência do fato ou do dia em que cessar a permanência (Art. 23).
- **Suspensão da Prescrição:** A instauração de inquérito civil ou processo administrativo suspende a prescrição por até **180 dias**.
- **Interrupção da Prescrição:** Interrompe-se com o ajuizamento da ação ou com a publicação de decisões/acórdãos condenatórios.
- **Prescrição Intercorrente:** Ocorre caso transcorra o prazo de **4 anos** entre os marcos interruptivos do processo.
- **Imprescritibilidade do Ressarcimento:** A ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de **ato doloso de improbidade é imprescritível** (STF, Tema 897 / RE 852.475).

💡 Se quiser revisar de forma prática os pontos da Lei nº 14.230/2021 mais cobrados pela banca Cebraspe, posso gerar um conjunto de questões comentadas estilo "Certo ou Errado"!